

1502349-83.2022.8.26.0533

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Lucas Borges Dias

Comarca: Santa Bárbara d'Oeste

Foro: Foro de Santa Bárbara d'Oeste

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 19/08/2022

... de maneira que o só fato de realizarem o tráfico próximo à Escola é suficiente para a incidência da majorante. Nesse sentido, com grifos acrescidos:

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS.

CARÁTER OBJETIVO DA MAJORANTE PREVISTA NO ART. 40, INCISO III, DA LEI N.

11.343/2006. PRECEDENTES. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. 1. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santa Bárbara d'Oeste

Foro de Santa Bárbara d'Oeste

2ª Vara Criminal

Praça Dona Carolina, s/n, Santa Bárbara d'Oeste-SP - cep 13450-515

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502349-83.2022.8.26.0533 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502349-83.2022.8.26.0533

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2148201/2022 - DEL.POL.PLANTÃO S.BARB.DOESTE, 25303609 -

DEL.POL.PLANTÃO S.BARB.DOESTE, 2148201 - 02º D.P. SANTA BARBARA DOESTE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GUSTAVO RODRIGUES GOMES

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Lucas Borges Dias

Vistos

Capítulo I - Do relatório.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, valendo-se da prerrogativa conferida pelo art. 129, inc. I, da Constituição Federal, atribuiu a GUSTAVO RODRIGUES GOMES, (com qualificação à fl. 21) a conduta correspondente ao artigo 33, caput, c.c. artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº. 11.343/06, praticada em 31/05/2022, na modalidade consumada.

Segundo a denúncia: "no dia 31 de maio de 2022, por volta de 16h40min, na Rua Maceió, nº 455, nas imediações do estabelecimento de ensino "Escola Estadual EMEI Maria Araújo", bairro Esmeralda, nesta cidade e comarca de Santa Bárbara d'Oeste,

GUSTAVO RODRIGUES GOMES, qualificado a fls. 18, trazia consigo, para fins de tráfico, 07 porções de cocaína, com peso aproximado de 5 gramas, e 09 porções de maconha, pesando aproximadamente 11 gramas (conforme auto de exibição e apreensão de fls. 09/10 e autos de constatação de fls. 11/14), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.”.

Acompanham a peça acusatória documentos relativos à fase pré-processual, bem como os produzidos ao longo do processo, merecendo destaque: 1) o relatório do inquérito (fl. 52); 2) o recebimento da denúncia (fls. 73/74) em 21/07/2022; 3) a defesa (fls. 65/67); e 4) a colheita de prova oral em juízo (fls. 6/9). Por fim, nenhuma diligência complementar foi ordenada, oferecendo as partes suas alegações finais. Anoto, ainda, o encarceramento de GUSTAVO RODRIGUES GOMES nesta fase processual, pois sua prisão em flagrante (fls. 4/5) foi convertida em preventiva (fls. 49-50).

Capítulo II – Da motivação.

Preenchidos os requisitos do art. 41 do CPP, a inicial tem por base a seguinte tipificação penal: “Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.” A série de acontecimentos exige, em regra, apuração por dois critérios: o da materialidade e o da autoria, os quais conduzirão a linha argumentativa.

2.1. Da materialidade.

A materialidade está configurada. É o que se extrai dos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante (fls. 4/5); boletim de ocorrência (fls. 10/11); auto de exibição e apreensão (fls. 12/13); auto de constatação prévia de substância entorpecente (fls. 14/17); laudo pericial de exame químico-toxicológico (fls. 70/72).

2.2. Da autoria.

A autoria de GUSTAVO RODRIGUES GOMES, também está configurada. Chego a esse arremate em razão dos motivos que aponto a seguir. Vejamos. Em análise à denúncia (fls. 1/ 2), aos depoimentos (fls. 6/9), ao auto de exibição e apreensão (fls. 12/13), aos laudos periciais (fls. 70/72) e à prova oral colhida em audiência, infere-se o seguinte panorama: “policiais militares realizavam patrulhamento nas proximidades da Escola Estadual EMEI Maria Araújo, em horário de saída dos alunos, oportunidade em que avistaram o denunciado em atitude suspeita, o qual, ao notar a aproximação da viatura, dispensou um maço de cigarro. Diante disso, realizaram sua abordagem. Submetido a busca pessoal, no bolso de GUSTAVO foram encontradas duas porções da maconha e sete porções de cocaína. Verificado o maço de cigarro anteriormente dispensado, constatou-se que continha outras sete porção de maconha, seguindo-se, assim, a prisão em flagrante.”

Nesse sentido, a testemunha Rafael Aparecido Paiva Berte, policial militar, em solo policial (fls. 6/7) relatou que: “realizavam patrulhamento de rotina pelo bairro cidade nova em companhia do pm moscardo quando a ao passar defronte a escola estadual emei maria araujo , horario de saida de alunos, avistaram um rapaz em atitude suspeita, pois acelerou a caminhada quando notou a presença dos policiais; que ao notar que seria abordado, este, dispensou um maço de cigarros; que na abordagem o mesmo foi identificado como sendo gustavo rodrigues gomes e ao pesquisar seus antecedentes, constou possuir passagens por trafico de drogas; que em revista pessoal lograram em localizar no bolso de sua blusa 7 porções de cocaína e duas porções de maconha; que indagado confessou aos policiais que estava comercializando entorpecente naquele local e que tinha acabado de iniciar as vendas; que ao averiguar o maço de cigarros que havia dispensado na tentativa de fuga , lograram em localizar 7 porções de maconha. Por sua vez, o acusado GUSTAVO RODRIGUES GOMES, solo policial (fl. 9), negou a

prática do crime. Relatou que: que possui uma passagem por tráfico, fato ocorrido em 2018; que foi abordado por policiais militares e estava na posse somente de duas porções de maconha, que tinha acabado de adquirir de uma moça que vende na praça na cidade nova; que pagou R\$ 5,00 reais por cada porção; que as demais drogas apreendidas, nada sabe a dizer sobre elas; que atualmente está desempregado, mas as vezes faz "bicos" de estamparias com sua genitora." Em juízo manteve em parte a versão, alterando apenas a pessoa de quem teria adquirido, já que tratar-se ia de um menino e não de uma moça.

Ora, o depoimento apresentado pelo policial, somado às circunstâncias nas quais foi flagrado o acusado, denotam seu total envolvimento com o tráfico. Outrossim, diante dos elementos jungidos, não resta possível a desclassificação para a conduta prevista no artigo 28 da lei 11.343/06. Colacione-se entendimento doutrinário:

"Assim, 'para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente'. Houve, portanto, adoção do critério de reconhecimento judicial e não o critério da quantificação legal. Caberá ao juiz, dentro desse quadro, avaliar se a droga destinava-se ou não ao consumo pessoal, não se levando em conta apenas a quantidade da droga, mas inúmeros outros fatores. Convém notar que, conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, 'a pequena quantidade de droga apreendida não descaracteriza o delito de tráfico de entorpecentes, se existentes outros elementos capazes de orientar a convicção do Julgador, no sentido da ocorrência do referido delito (5ª T., HC 17.384/SP, Rel. Min. Gilson Dipp, DJ, 3-6-2002)'. (grifos meus) (Fernando Capez - Curso de Direito Penal - vol 4 - Legislação Penal Especial - 7ª edição - Saraiva - 2012, pg. 761).

Destaco que não se pode presumir inverídico ou suspeito o depoimento de policial, também sujeito ao compromisso de dizer a verdade e às sanções criminais e administrativas, quando não há elemento a afastar a idoneidade das informações transmitidas. Precedentes: TJSP. Apelação nº 0043858-90.2009.8.26.0576. 12ª Câmara de Direito Criminal. Rel. Des. BRENO GUIMARÃES, em 05/10/2011; STF. HC 87662 / PE. Rel. Min. CARLOS BRITTO, em 05/09/2006.

Ademais, os elementos probatórios, examinados de forma conjunta, induzem ao pleno reconhecimento do tráfico. Afinal de contas, em poder do acusado foram apreendidas 07 (sete) porções de cocaína e 09 (nove) porções de maconha, evidenciando a traficância.

Além disso, entendo demonstrada a causa de aumento. Trata-se de circunstância objetiva, conforme reiterada jurisprudência, de maneira que o só fato de realizarem o tráfico próximo à Escola é suficiente para a incidência da majorante. Nesse sentido, com grifos acrescidos:

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. CARÁTER OBJETIVO DA MAJORANTE PREVISTA NO ART. 40, INCISO III, DA LEI N.

11.343/2006. PRECEDENTES. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. 1. Segundo reiterada jurisprudência, para a incidência da causa de aumento prevista no art. 40, inciso III, da Lei n. 11.343/2006, não é necessária a demonstração da efetiva mercancia nos locais especificados legalmente. Basta que o crime de tráfico de drogas tenha sido perpetrado nas suas imediações. 2. Em razão da sua natureza objetiva, é desinfluyente para a incidência da majorante em questão o fato de o local da apreensão das drogas ser a residência do Paciente. 3. "Concluído pelas instâncias ordinárias, com fundamento nas provas colhidas nos autos, que a prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes ocorreu nas proximidades dos locais previstos no inciso III do art. 40 da Lei de Drogas, a pretensão de afastá-la demanda o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via estreita do habeas corpus" (STJ, AgRg no HC 576.920/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 13/08/2020). 4. Ordem de habeas corpus denegada. (HC 650.443/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 28/05/2021).

Verifico, portanto, que a versão da parte acusada, quando confrontada com as demais provas, materiais e orais, evidencia, sobremaneira, tratar-se de subterfúgio lançado para elidir os rigores da lei penal. Assim, ultimada a instrução do feito,

tenho que as provas revelam-se impregnadas de elementos positivos de credibilidade suficientes para dar base à decisão condenatória.

Capítulo III – Da dosimetria.

Dado o veredito, estabeleço, conforme necessário e suficiente para reprovação e prevenção (art. 59 do CP), as sanções aplicáveis.

3.1. Passo a dosar a pena para GUSTAVO RODRIGUES GOMES.

3.1.1. Primeira fase da dosimetria.

Consiste na fixação da pena-base (art. 68, primeira parte, do CP), atendendo-se às circunstâncias judiciais (art. 59 do CP) que passo a examinar:

Culpabilidade: é o juízo de reprovabilidade entendido pela soma das demais circunstâncias judiciais (REALE JÚNIOR, Miguel. Instituições de Direito Penal. 3. ed. Forense, 2009. p. 406).

Antecedentes: neste caso, o réu é reincidente (fls. 37 e 39) as condenações serão usadas para valorar a segunda fase da dosimetria.

Conduta social: representa o comportamento em público ou privado, de modo que não foram trazidos elementos suficientes a merecer apreciação exclusiva nesse quesito.

Personalidade: corresponde ao perfil subjetivo, não havendo aqui, para esta etapa, dados passíveis de valoração restrita a essa circunstância.

Motivos: são as razões da conduta que já não representem agravante, atenuante, causa de aumento, de diminuição ou qualificadora. Neste ponto, nenhum juízo significativo foi encontrado para esta fase da dosimetria.

Circunstâncias: são dados secundários e que não integram a estrutura do tipo penal, apreciadas desde que já não representem agravante, atenuante, causa de aumento, de diminuição ou qualificadora. Em concreto, não se verificaram circunstâncias expressivas e que indicassem juízo exclusivo para esta etapa.

Consequências: correspondem ao mal causado e que transcenda ao resultado típico. Neste ponto, não foram configuradas consequências além daquelas decorrentes da própria tipificação penal.

Comportamento da vítima: sendo o caso de delito vago, cujo sujeito passivo é a coletividade, não se levará em conta essa circunstância.

Natureza e quantidade da substância ou do produto (art. 42 da Lei 11.343/06): neste caso, entendo que a quantidade de droga apreendida não é relevante, considerando-se a jurisprudência dos Tribunais Superiores.

Analizadas as circunstâncias judiciais, registro que o preceito secundário comina a seguinte pena em abstrato: “reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.” (art. 33, “caput” da Lei 11.343/06 – Lei de Drogas). Tendo em conta todas as ponderações listadas, julgo prudente fixar a pena-base no mínimo legal resultando em “05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa”.

3.1.2. Segunda fase da dosimetria.

Nesta etapa, avalia-se a presença de eventuais circunstâncias atenuantes (arts. 65 e 66) e agravantes (art. 61 e 62), atendendo-se ao art. 68, todos do CP. No caso, verifico que:

Nenhuma das circunstâncias atenuantes (arts. 65 e 66) está presente.

É reincidente específico, além de uma reincidência genérica (art. 61, I), (fls. 37 e 39 - PROCESSO 0000241-97.2018.8.26.0502 (tráfico) e PROCESSO 0012707-51.2020.8.26.002 (furto qualificado)).

Posto isso, majoro a pena 1/3, resultando em “06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa”.

3.1.3. Terceira fase da dosimetria.

Nesta etapa, verifica-se a incidência de eventuais causas específicas ou genéricas de aumento e de diminuição, atendendo-se ao art. 68 do CP, além do regime inicial e da possibilidade de substituição ou suspensão condicional.

No caso, nenhuma causa de diminuição está presente, mormente por se tratar de réu reincidente específico.

Todavia, presente uma causa de aumento (art. 40, inc. III), já que o tráfico era praticado próximo ao estabelecimento de ensino, elevo a pena em 1/6, resultando em "07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 777 (setecentos e setenta e sete) dias-multa".

O dia-multa resta consolidado no mínimo legal, já que inexistem elementos que indiquem renda superior ao piso legal (art. 49, § 1º, do CP).

Em observância aos critérios previstos no art. 59 do CP, já minuciosamente examinados (art. 33, § 3º, do CP), à reincidência específica, e à natureza de reclusão da pena cominada, deverá a privativa de liberdade ter seu cumprimento iniciado em regime fechado.

Em razão de a pena aplicada ser superior a quatro anos, descabe substituição por restritiva (art. 44, I, do CP) ou sua suspensão condicional (art. 77, caput, do CP). Por fim, considerando o fato de o crime ser vago (sem vítima direta), deixo de fixar valor mínimo para reparação (art. 387, IV, do CPP).

Capítulo IV – Do dispositivo.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia oferecida contra GUSTAVO RODRIGUES GOMES (com qualificação à fl. 21), por haver incorrido nas sanções do art. 33, "caput" da Lei 11.343/06 – Lei de Drogas, bem como para, em cumprimento ao disposto no art. 387 do CPP:

CONDENAR a parte acusada a "07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado;

CONDENAR a parte acusada ao pagamento de 777 (setecentos e setenta e sete) dias-multa fixados cada um deles no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na data do fato.

O réu respondeu a este processo preso e as circunstâncias fáticas não foram alteradas. Dessa forma, não lhe reconheço o direito de recorrer em liberdade (art. 387, parágrafo único, c/c art. 312, ambos do CPP), já que evidenciada completamente autoria e materialidade, conforme discriminado na fundamentação, havendo risco de que venha novamente a delinquir enquanto não cumpra a pena. Com efeito, o réu é reincidente específico, além de uma reincidência genérica (fls. 37 e 39 - PROCESSO 0000241-97.2018.8.26.0502 - tráfico e PROCESSO 0012707-51.2020.8.26.002 - furto qualificado). Ademais, estava em regime aberto, cumprindo pena, portanto, quando voltou a delinquir (fl. 38 – audiência admonitória do regime aberto em 22/03/2022. Expeça-se recomendação, por ofício ou outro meio idôneo de comunicação, ao estabelecimento em que se encontra recolhido, sendo desnecessária a expedição de mandado de prisão (art. 431, §1º, das NCGJ). Transitada em julgado, tome a serventia as seguintes providências:

Comunique-se ao Juízo Eleitoral do local do domicílio da parte condenada sobre a suspensão dos seus direitos políticos (art. 15, III, da CF/88);

Lance-se seu nome no rol dos culpados, fazendo-se as anotações de estilo, nos termos do art. 5º, LVII, da CF/88;

Extraia-se a guia de execução definitiva, conforme art. 105 da LEP e cumpram-se as demais normas da E. CGJ.

autorizo a destruição de eventual remanescente de cada substância apreendida; expeça-se o necessário para a reversão em favor do Fundo Nacional Antidrogas do dinheiro apreendido nos autos.

Expeça-se certidão de honorários conforme tabela própria.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados.

Santa Bárbara d'Oeste, 18 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA